

Nr. 96 Aufzeichnung über eine Besprechung zwischen Vertretern der Reichsressorts und der Landesregierungen zur Durchführung des Gesetzes über Betriebsvertretungen und wirtschaftliche Vereinigungen am 11. April 1933 im Reichsarbeitsministerium¹⁾

R 43 I/2067, Bl. 109–110 Umdruck

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsarbeitsministerium

1. Durchführungsbehörden.

Mit der Durchführung des Gesetzes²⁾ sind in der Mehrzahl der Länder die höheren Verwaltungsbehörden beauftragt, die sich im Einzelfall der örtlichen Polizeibehörde und der Gewerbeaufsicht als Hilfsorgan bedienen können. Die Heranziehung von Schlichtungs- und ähnlichen Behörden wurde von allen Beteiligten als unzweckmäßig angesehen.

Die endgültige Regelung der Behördenzuständigkeit wird von den Ländern und Reichsressorts dem Reichsarbeitsministerium mitgeteilt und von diesem im Reichsarbeitsblatt veröffentlicht werden³⁾. Der Artikel II der Verordnung⁴⁾ ist nach überwiegender Auffassung der Ressorts dahin aufzufassen, daß in Verwaltungen und Betrieben des Reichs nicht die Landesbehörden, sondern die nach Artikel I § 4 vorgesehenen Reichsbehörden entscheiden. Dabei wird als Entscheidungsstelle jeweils eine der entlassenden Behörde Vorgesetzte Behörde in Frage kommen. Die Reichsbehörden werden mit den Landespolizeibehörden bei Beseitigung staatsfeindlicher Arbeitnehmer eng zusammenarbeiten und Anregungen dieser Behörden im Einzelfall nachprüfen.

2. Staatsfeindliche und wirtschaftsfeindliche Einstellung.

Einverständnis bestand, daß kommunistische Einstellung eines Arbeitnehmers als staats- und wirtschaftsfeindlich anzusehen sei.

Im allgemeinen stimmte man weiter dahin überein, daß die bloße theoretische Ablehnung des gegenwärtigen Staates oder der gegenwärtigen Wirtschaftsform allein nicht genüge, um die Voraussetzungen des Gesetzes zu erfüllen. Erforderlich sei vielmehr regelmäßig eine staatsfeindliche Einstellung des Arbeitnehmers in dem Sinne, daß die Gefahr einer Schädigung des Staates oder der Wirtschaft durch Betätigung der feindseligen Einstellung bestehe.

Die Mitgliedschaft bei der sozialdemokratischen Partei oder den freien Gewerkschaften werde hier nach allein grundsätzlich nicht zu einem Einschreiten auf Grund des Gesetzes genügen. Entscheidung nach Lage des Einzelfalles. Jedenfalls werde eine *Entlassung* sozialdemokratischer und freigewerkschaftlicher Arbeitnehmer auf Grund des Artikels II wegen staatsfeindlicher Einstellung nur beim Vorliegen besonderer Tatsachen, die eine Gefährdung des Staates durch Betätigung der feindseligen Einstellung befürchten ließen, erfolgen können. Dagegen könne an eine weitere Auslegung

¹⁾ Die nicht signierte Aufzeichnung wurde vom RArbM am 12. 4. an den StSRkei zur Kenntnisnahme übersandt. Eine Anwesenheitsliste ist nicht beigegeben. Einladung zu dieser Besprechung war ergangen mit Schreiben des RArbM vom 6. 4. an sämtliche RMin. und die SozialMin. der Länder (R 43 I/2067, Bl. 107–108).

²⁾ Zur diesbez. Kabinettsberatung s. Dok. Nr. 73, P. 2 u. 3 u. Dok. Nr. 81.

³⁾ Die Veröffentlichung erfolgte am 15. 5. 33. Beauftragt wurden in den meisten Ländern die Innenministerien, in einigen anderen die Staatsministerien für Wirtschaft (RArbBl. I, S. 125).

⁴⁾ Muß heißen: Gesetz. Zu Art. II s. Anm. 3 zu Dok. Nr. 81.

des Begriffs der Wirtschaftsfeindlichkeit zur Beseitigung von Betriebsvertretungsmitgliedern nach Artikel I § 2⁵⁾ als Organe der Wirtschaftsverfassung gedacht werden. Im übrigen müsse bei der Anwendung des Gesetzes ein Unterschied auch nach der Art der Betriebe gemacht werden; strenger Schutz z. B. der Heeres-Rüstungs- und ähnlicher Betriebe, bei denen eine besondere Gefahr der Preisgabe geheimzuhaltender betrieblicher Angelegenheiten an das Ausland bestehe.

Bei der Entscheidung, ob staats- oder wirtschaftsfeindliche Einstellung vorliege, könne auch auf Vorgänge der Vergangenheit zurückgegriffen werden, z. B. Betätigung im Sinne der Einheitsbewegung zwischen sozialdemokratischer und kommunistischer Partei. Es kommt dies namentlich auch bei Personen in Frage, die erst in letzter Zeit von der kommunistischen Partei zu den Nationalsozialisten übergetreten seien.

3. Eingriff in die Betriebsvertretung vor dem Inkrafttreten des Gesetzes.

Soweit vor Inkrafttreten des Gesetzes Mitglieder von Betriebsvertretungen durch nichtbehördliche Stellen abgesetzt⁶⁾ und durch neue Mitglieder ersetzt sind, wird es Aufgabe der nunmehr zuständigen Behörde sein, für eine dem Gesetz entsprechende Betriebsvertretung zu sorgen. Dabei wird es nach der vorherrschenden Meinung der Ressortvertreter das Ziel sein müssen, die bestehenden tatsächlichen Zustände möglichst weitgehend zu legalisieren, zumal es sich nur um eine Übergangsregelung handle, auf Erhaltung des Wirtschaftsfriedens besonderes Gewicht zu legen sei und dem Arbeitnehmer sein Arbeitsplatz im Betrieb erhalten bleibe.

4. Einzelfragen.

– 1.

Eine Entlassung von Arbeitnehmern lediglich wegen nichtarischer Abstammung ist nicht nach den Vorschriften dieses Gesetzes zu behandeln. In diesen Fällen ist daher die Anrufung des Arbeitsgerichts möglich.

– 2.

Erfolgt eine Entlassung auf Grund des Artikel II, so kann sie nicht daneben noch auf andere Gründe gestützt werden. Erklärt die nach Artikel II zuständige Behörde den Verdacht staatsfeindlicher Einstellung für nicht gerechtfertigt, so gilt die Kündigung als zurückgenommen und muß der Arbeitgeber, wenn er aus anderen, z. B. wirtschaftlichen Gründen den Arbeitnehmer entlassen will, erneut kündigen.

– 3.

Die Entlassung von Betriebsratsmitgliedern wegen staatsfeindlicher Einstellung setzt voraus, daß zunächst die Absetzung nach Artikel I § 2 erfolgt ist. Alsdann greift Artikel II Platz. Da Artikel II die Entscheidung der gleichen Behörde vorsieht, können beide Maßnahmen gleichzeitig beantragt werden.

[...]

⁵⁾ Vgl. Anm. 4 zu Dok. Nr. 73 und Anm. 1 a zu Dok. Nr. 81.

⁶⁾ Vgl. Dok. Nr. 79.

Zitierhinweis

Nr. 96 Aufzeichnung über eine Besprechung zwischen Vertretern der Reichsressorts und der Landesregierungen zur Durchführung des Gesetzes über Betriebsvertretungen und wirtschaftliche Vereinigungen am 11. April 1933 im Reichsarbeitsministerium in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d096>